Fragmento I. El largo camino histórico hacia el reconocimiento de la dignidad

Álvaro Gil-Robles y Gil Delgado · «Principios y valores en crisis»

I.- No es cuestión de remontarnos al largo proceso a través del cual la humanidad ha ido evolucionando desde posiciones culturales, sociales y políticas, que ignoraban o directamente combatían, aquellas concepciones que sostenían la necesidad de reconocer al ser humano su condición de persona y como tal poseedora de derechos y libertades inalienables.

Durante siglos se ha negado esta condición a millones de personas, sometidas a la esclavitud o la más brutal dependencia económica, como los campesinos sometidos a los grandes señores, o más tarde la masa trabajadora de la sociedad industrial. O simplemente relegadas a un segundo escalón de derechos por el solo hecho de ser mujer.

Esta batalla por el reconocimiento de la dignidad humana, y los derechos de todas las personas, ya se inició en España en el reinado de Isabel la Católica, sensible a las denuncias que llegaban sobre el trato a los indígenas en las nuevas tierras “conquistadas” en América. Su Real Provisión de 1503 dejó bien sentado que los indígenas eran “personas libres, como son y no siervos”. Y más tarde, durante la famosa Controversia de Valladolid, convocada por Carlos V, Bartolomé de las Casas pudo debatir con Juan Jinés de Sepúlveda, sobre esta misma cuestión. Fue el primer gran debate en el mundo sobre el reconocimiento de lo que luego llamaremos derechos humanos, a una población indígena víctima de una conquista hecha sobre “indianas gentes, pacíficas, humildes y mansas que a nadie ofenden”.

La presencia del pensamiento humanista de Francisco de Vitoria, en pro del respeto de la dignidad humana, cuando de nuestra colonización se trataba, estuvo bien presente.

El reconocimiento y defensa de lo que hoy llamamos derechos humanos, es por tanto, el resultado de un largo combate, de evolución filosófica (el humanismo del Renacimiento), cultural, social e incluso religiosa qué, partiendo de la negación del poder absoluto y divino de los reyes, transitó por procesos, en ocasiones cruentos, de reconocimiento del principio de que la soberanía reside en el pueblo, como adelantó Jean Jacques Rousseau y terminó por implementar de forma brutal la Revolución Francesa.

Revolución sangrienta que alumbró la primera Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789) cuyo art.1º proclamaba que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”, y que sería la semilla de otras posteriores y entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; que casi doscientos años después volvería repetir, también en su art.1º, que :“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Un texto magnífico que surgió de la mano de un hombre excepcional como René Cassin, miembro del Comité redactor que presidió Eleanor Roosevelt.